

학교법인 황등기독교학원 정관

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 법인은 대한민국의 교육이념 및 기독교 정신에 입각하여 중등 교육을 실시하며 민주시민양성을 목적으로 한다.(일부개정,2024.01.15)

제2조(명칭) 이 법인은 학교법인 황등기독교학원(이하 “법인”이라 한다)이라 한다.

제3조(설치학교) 이 법인은 제1 조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각호의 학교를 설치·경영한다.

1. 황등중학교
2. 성일고등학교

제4조(주소) 이 법인의 사무소는 전북특별자치도 익산시 황등면 화강암로 229번지에 둔다.(일부개정,2025.07.29.)

제5조(정관의 변경) 이 법인의 정관변경은 이사 정수의 3분의 2이상의 찬성에 의한 이사회 의결을 거쳐 변경하고 변경된 사항은 14일 이내에 전북특별자치도 교육감에게 보고하여야 한다. 다만, 전북특별자치도 교육감으로부터 시정 또는 변경을 명받았을 때에는 지체없이 이를 시정하거나 변경하고 전북특별자치도 교육감에게 보고하여야 한다.(일부개정,2025.07.29.)

제 2 장 자산과 회계

제 1 절 자 산

제6조(자산의 구분) ①이 법인의 자산은 기본재산과 보통재산으로 구분하되, 기본 재산은 교육용 기본재산과 수익용 기본재산으로 구분하여 관리한다.

②기본재산은 별지목록의 재산과 제11조의 규정에 의한 적립금 및 기타 이사회 의결에 의하여 기본재산으로 정하는 재산으로 한다.

③보통재산은 제2항에서 정하는 기본재산 이외의 재산으로 한다.

제7조(자산의 관리) ①제6조 제2항의 규정에 의한 기본재산의 매도·증여 교환 또는 용도를 변경하거나 담보에 제공하고자 할 때에는 황등교회 당회의 동의를 받은 후 이사회의 의결을 거쳐 관할청의 허가를 받아야 한다.

②기본재산과 보통재산의 운영과 관리에 관하여는 법령과 이 정관에 특별히 규정 이 있는 경우를 제외하고는 이사회에서 따로 정한다.

제8조(경비와 유지방법) 이 법인의 경비는 기본재산에서 나는 과실과 수익사업의 수입 과 기타의 수입으로 충당한다.

제 2 절 회 계

제9조(회계의 구분) ①법인의 회계는 학교에 속하는 회계와 법인에 속하는 회계로 구분 한다.

②법인회계는 일반회계와 수익사업회계로 구분 할 수 있다.

③제1항의 학교에 속하는 회계의 예산은 당해 학교의 장이 편성하여 학교운영위원회의 심의를 거친 후 이사회의 심의·의결을 거친 다음 당해 학교장이 집행하고 법인의 업무에 속하는 회계는 이사장이 집행한다.(일부개정,2025.7.29.)

④학교에 속하는 회계의 결산은 매 회계연도 종결 후 학교운영위원회의 심의를 거쳐야 한다.(일부개정,2025.7.29.)

제9조의2(회계의 보고 및 공시) ①법인은 매 회계연도 개시 전에 예산을, 매 회계연도 종료 후에는 결산을 관할청에 보고하고 공시 하여야 한다.

②제1항에 의한 법인 및 학교에 속하는 회계의 예산서(부속명세서 포함)는 매 회계연도 개시 5일전까지, 결산서(부속명세서, 감사보고서 포함)는 매 회계연도 종료 후 3월안에 각각 당해 학교의 홈페이지에 게재하여 1년간 공개하여야 한다.

제10조(예산외의 채무부담) 수지예산으로써 정한 이외의 의무부담 또는 권리포기는 이사회의 의결을 거쳐 관할청의 허가를 받아야 한다.

제11조(세계잉여금의 처리) 이 법인에 속하는 회계의 매년도 세계잉여금은 차입금의 상환과 익년도에 이월 사용하는 분을 제외하고는 적립하여야 하며, 이 적립금은 기본재산으로 한다.

제12조(회계년도) 이 법인의 회계년도는 3월 1일부터 익년 2월 말일까지로 한다.

제 3 절 삭 제

제13조 내지 제17조<삭제>

제 3 장 기 관

제 1 절 임 원

제18조(임원의 종류 및 정수) 이 법인에 다음의 임원을 둔다.

1. 이 사 9인(이사장 1 인 포함)

2. 감 사 2인

제19조(임원의 임기) 임원의 임기는 다음 각 호와 같다.

1. 이사 4년

2. 감사 2년, 1회에 한하여 중임할 수 있다.

②보선에 의하여 취임하는 임원의 임기는 전임자의 잔임 기간으로 한다.

제20조(임원의 선임방법) ①이사와 감사는 황등교회 당회의 동의를 얻어 이사회에서 선임하여 관할청의 승인을 받아 취임한다. 이 경우 임원의 성명, 나이, 임기, 현직 및 주요경력 등 인적사항을 학교 홈페이지에 상시 공개하여야 한다.

②임기전의 임원의 해임은 이사회의 의결을 거쳐 관할청의 승인을 받아야 한다.

③임원 중 결원이 생긴 때에는 2월 이내에 이를 보충하여야 한다.

④임원의 선임은 임기만료 2개월 전에 하여야 하며 늦어도 임기개시 1개월 전에 관할청에 취임승인을 신청하여야 한다.

제20조의2(이사의 자격) ① 이 법인의 이사(개방이사 포함)는 기독교인으로 항존직분자를 원칙으로 한다.

②본 학원의 교직원(교장,교감 포함)으로 근무한자는 퇴직 후 4년 이상 경과하여야 한다.

제20조의3(개방이사의 정수) 이 법인의 개방이사의 수는 3명으로 한다.

제20조의4(개방이사의 선임) ① 이사장은 개방이사의 선임사유가 발생한 날 부터 15일 이내(재직이사의 경우 임기만료 3월전)에 개방이사추천위원회(이하 “추천위원회”라 한다)에 개방이사 선임 대상자를 추천 요청하여야 한다.

②법인은 개방이사 선임 대상자를 추천 요청할 때 제20조의2(개방이사의 자격)에서 정한 자격요건을 함께 제시할 수 있다.

③법인으로부터 추천 요청을 받은 추천위원회는 30일 이내에 대상 인원의 2배수를 추천하여야 한다. 다만, 동 기간 내에 추천이 없을 시에는 법인은 관할청에 추천을 요청한다.

제20조의5(추천위원회) ①추천위원회는 성일고등학교 학교운영위원회에 둔다.

②추천위원회 위원 정수는 7인으로 하고 그 구성은 다음 각호와 같다.

1. 학교운영위원회에서 추천하는 자 4인(성일고등학교 2명, 황등중학교 2명)
(일부개정, 2024.01.15)

2. 법인에서 추천하는 자 3인

③추천위원회 의장은 위원의 호선으로 선출한다.

④그 밖의 추천위원회 운영에 대한 세부적인 사항은 추천위원회 규정으로 정할 수 있다.

제21조(임원선임의 제한) ①이사정수의 반수이상은 대한민국 국민이어야 한다.

②이사회에 있어서 각 이사 상호간에 민법 제 777조에 규정된 친족관계나 배우자의 3촌 이내의 혈족관계가 있는 자가 이사정수의 4분의 1을 초과하여서는 아니 된다.

③이사정수의 3분의 1이상은 교육경험이 3년 이상 있는 자라야 한다.

④감사는 감사 상호간 또는 이사와 민법 제 777조에 규정된 친족관계나 배우자의 3촌 이내의 혈족관계가 있는 자가 아니어야 한다.

⑤감사 중 1인은 추천위원회에서 단수 추천한 자를 선임한다.

⑥제5항의 감사 추천 등에 대하여는 제20조의 4의 규정을 준용한다.

⑦본 법인이 설치 경영하는 학교의 재직 교직원과 민법 제 777조에 규정된 친족관계나 배우자의 3촌 이내의 혈족관계가 있는 자가 아니어야 한다

⑧다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 임원으로 선임하고자 하는 경우에는 재적이사 3분의 2 이상의 찬성을 받아야 한다.(일부개정,2025.7.29.)

1. 관할청으로부터 임원취임승인이 취소된 날부터 10년이 지난 사람

2. 사립학교 교원으로 재직 중 파면된 날부터 10년이 지난 사람

3. 관할청의 요구에 의해 학교의 장에서 해임된 날부터 6년이 지난 사람

제21조의1(임원의 결격사유)다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 학교법인의 임원이 될 수 없다(신설,2025.7.29.)

1. 임원 취임 승인이 취소된 날부터 10년이 지나지 아니한 사람

2. 학교의 장이 직위에서 해임된 날부터 6년이 지나지 아니한 사람

3. 사립학교 교원으로 재직 중 파면된 날부터 10년이 지나지 아니한 사람

4. 4급 이상의 교육행정 공무원 또는 4급 상당 이상의 교육공무원으로 재직하다 퇴직한 후 2년이 지나지 아니한 사람

제21조의2(임원의 당연퇴임 사유) 학교법인의 임원이 제21조의1(임원의 결격사유) 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 당연히 퇴임한다.(신설,2025.7.29.)

제22조(이사장 선출 방법과 그 임기 등) ①이사장은 이사의 호선으로 선출하여 취임한다.

②이사장의 임기는 이사로 재임하는 기간으로 한다.

③이사장은 이 법인이 설치·경영하는 학교의 장을 겸하지 못한다.

제23조(이사장 및 이사의 직무) ①이사장은 법인을 대표하고 법인의 업무를 통리한다.

②이사는 이사회에 출석하여 법인의 업무에 관한 사항을 심의·결정하며, 이사회 또는 이사장으로부터 위임 받은 사항을 처리한다.

제24조(이사장 직무 대행자 지정) ①이사장이 사고가 있을 때에는 이사장이 지명하는 이사가 직무를 대행한다.

②이사장이 결위되었을 때에는 이사회에서 지명하는 이사가 직무를 대행한다.

③제1항 및 제2항의 규정에 의하여 이사장 직무대행자로 지명된 이사는 지체 없이 이사장 선출의 절차를 밟아야 한다.

제25조(감사의 직무) 감사는 다음의 직무를 행한다.

1. 법인의 재산상황과 회계를 감사하는 일

2. 이사회의 운영과 그 업무에 관한 사항을 감사하는 일

3. 제1호 및 제2호의 감사결과 부정 또는 불미한 점이 있음을 발견한때 이를 이사회와 관할청에 보고하는 일
4. 제 3 의 보고를 하기 위하여 필요한 때에는 이사회의 소집을 요구하는 일
5. 법인의 재산상황과 회계 또는 이사회의 운영과 그 업무에 관한 사항에 대하여 이사장 또는 이사에게 의견을 진술하는 일

제26조(겸직 금지) 이사장은 당해 학교법인이 설치·경영하는 사립학교의 장을 겸할 수 없다(신설, 2024.01.15)

①이사는 감사 또는 당해학교 법인이 설치·경영하는 학교의 교원 기타 직원을 겸할 수 없다.(일부개정, 2024.01.15)

②감사는 이사장·이사 또는 학교법인의 직원(당해 학교법인이 설치·경영하는 학교의 교원 기타 직원을 포함한다)을 겸할 수 없다.

제26조의2(청렴의무) 학교법인의 임직원 및 학교의 장과 교직원은 법령을 준수하고 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니된다.(신설, 2024.01.15) (일부개정, 2025.07.29.)

제26조의3(임원 및 교직원 행동강령) ①임원은 법인 및 학교운영에 있어 사학윤리강령을 준수한다.(신설, 2024.01.15)

②교직원 행동강령에 관하여는 「전북특별자치도교육청 공무원 행동강령」을 준용한다.(신설, 2024.01.15)(일부개정, 2025.07.29.)

제 2 절 이 사 회

제27조(이사회 구성 및 기능 등) ①이사회는 이사로서 구성한다.

②이사회는 다음 각호의 사항을 심의·결정한다.

1. 학교법인의 예산·결산·차입금 및 재산의 취득·처분과 관리에 관한 사항
2. 정관의 변경에 관한 사항
3. 학교법인의 합병 또는 해산에 관한 사항
4. 임원의 임면에 관한 사항
5. 법인의 설치한 학교의 장 및 교원의 임면에 관한 사항
6. 법인이 설치한 학교의 경영에 관한 중요 사항
7. 수익사업에 관한 사항
8. 기타 법령이나 정관에 의하여 그 권한에 속하는 사항

③감사는 이사회에 출석하여 발언할 수 있다.

제28조(이사회 개회 및 의결정족수) ①이사회는 재적이사의 과반수가 출석하지 아니하면 개회하지 못한다.

② 이사회는 이 정관에 특별히 정한 경우를 제외하고는 이사정수의 과반수 찬성으로 의결한다. 다만, 가부 동수인 경우에는 부결된 것으로 본다.

- ③이사가 이사회에 출석하지 않더라도 동영상과 음성을 동시에 송·수신하는 장치가 갖춰진 시설에서 회의에 참석할 경우 참석인원으로 판단하고 이사회를 개최할 수 있다.

제29조(이사회 의결 제척 사유) 이사장 또는 이사가 다음 각호의 1에 해당할 때에는 그 의결에 참여하지 못한다.

- ①임원 및 학교의 장의 선임과 해임에 있어 자신에 관한 사항
- ②금전 및 재산의 수수를 수반하는 사항으로써 임원 자신 및(가족,친족)이 법인과 직접 관계되는 사항

제30조(이사회 소집) ①이사회는 이사장 또는 이사장 직무 대행 이사가 소집하고 그 의장이 된다.

- ②이사회를 소집하고자 할 때에는 적어도 회의 7일전에 회의의 목적을 명시하여 각 이사에게 통지하여야 한다. 다만, 이사 전원이 집합되고 또 그 전원이 이사회 개최를 요구한 때에는 예외로 한다.
- ③ 이사회를 소집할 때에는 회의 7일 전까지 학교법인이 설치·경영하는 학교의 인터넷 홈페이지 등에 소집 일자, 장소등을 공지해야 한다.(신설,2025.7.29.)

제31조(이사회 소집 특례) ①이사장은 다음 각호의 1에 해당하는 소집요구가 있을 때에는 그 소집 요구일로부터 20일 이내에 이사회가 개최 될 수 있도록 7일 이내에 회의 소집 통지를 하여야 한다.

- 1. 재적이사 반수 이상이 회의의 목적을 제시하여 소집을 요구한 때
- 2. 제 25조 제 4호의 규정에 의하여 소집을 요구한 때

- ②이사회 소집권자가 궐위되거나 또는 이를 기피함으로써 7일 이상 회의소집이 불가능할 때에는 재적이사 과반수의 찬성으로 이사회를 소집할 수 있다 다만, 소집권자가 이사회 소집을 기피한 경우에는 관할청의 승인을 얻어야 한다.

제31조의2(이사회회의록공개) 이사회는 회의종결 후 10일 이내에 당해 회의록을 학교 홈페이지를 통하여 3월간 공개하여야 한다. 다만, 사립학교법시행령 제8조의2제1항 각 호에 해당하는 사항은 이를 공개하지 아니할 수 있다.

- ②제1항의 단서에 따라 이사회 회의록을 공개하지 아니하고자 하는 경우에는 당해 이사회에서 회의록의 공개여부 및 공개 범위 등을 의결하여야 한다.

제 4 장 수 익 사 업

제32조(수익사업의 종류) 이 법인이 설치하여 유지·경영하는 학교의 운영을 위하여 다음 각호의 사업을 한다.

- 1. 동산
- 2. 부동산 임대사업(건물)

제33조(수익사업의 명칭) 제 32조의 사업을 하기 위하여 부동산(상가 및 주택) 임대업과 현금으로 한다.

제34조(수익사업체의 주소) 수익사업체의 사무소는 익산군 황등면 황등리 626번지에 둔다.

제35조(관리인) ①제 33조에 규정된 사업을 경영하기 위하여 관리인을 둔다.

②제 1 항의 규정에 의한 관리인이 임용·복무·보수 및 기타 필요한 사항은 이사회 의결을 거쳐 이사장이 정한다.

제 5 장 해 산

제36조(해산) 이 법인을 해산하고자 할 때에는 대한예수교 장로회 황등교회 당회의 동의와 이사정수의 3분의 2이상의 찬성으로 전북특별자치도 교육감의 인가를 받아야 한다.(일부개정,2025.07.29.)

제37조(잔여재산의귀속) 이 법인을 해산하였을 때의 잔여재산은 합병 및 파산의 경우를 제외하고는 대한예수교 장로회 황등교회 당회의 동의를 거쳐 전북특별자치도 교육감에 대한 청산종결의 신고가 종료된 후 다른 학교법인이나 기타 교육사업을 경영하는 자에게 귀속한다.(일부개정,2025.07.29.)

제38조(청산인) 이 법인이 해산한 때에는 청산인은 해산 당시의 이사 중에서 선출하되, 전북특별자치도 교육감의 승인을 받아야 한다.(일부개정,2025.07.29.)

제 6 장 교 직 원

제 1 절 교 원

제 1 관 임 면

제39조(임용) ① 이 법인이 설치 경영하는 학교의 장은 이사회 의결을 거쳐 이사장이 임용하며 그 임기는 3년, 단임으로 한다.(2024.07.26.)

②학교의 장 이외의 교원은 당해 학교의 장의 제청으로 이사회 의결을 거쳐 이사장이 임·면한다.

③제 1 항 내지 제 2 항의 규정에 의하여 임·면권자가 교원을 임·면 하였을 때에는 임면한 날로부터 7일 이내에 관계증빙서류를 첨부하여 관할청에 보고하여야 한다.

④이 법인이 설치·경영하는 학교의 교원 정년은 교육공무원법 정년에 관한 규정을 준용한다.

⑤학교의 장은 임기전이라도 제4항에 의한 교원정년예정일에 정년 한다.

⑥학교장의 임기 만료 후 본인이 원할 경우 이사회의 의결을 거쳐 교사로 임용할 수 있다.

⑦학교법인의 이사장과 다음 각호의 어느 하나의 관계에 있는 자는 당해 학교법인이 설치·경영하는 학교의 장에 임명될 수 없다. 다만, 이사정수의 3분의2 이상의 찬성과 관할청의 승인을 받은 자는 그러 지 아니한다.

1. 배우자

2. 직계존속 및 직계비속과 그 배우자

3. 학교장으로 임명되어 있는 자가 학교법인의 이사장의 변경 또는 친족 관계의 변동 등으로 인하여 학교법인의 이사장과 1호, 2호의 어느 하나의 관계에 있는 경우에는 그 사유가 발생한 날부터 3개월 이내에 이사 정수의 3분의 2 이상의 찬성과 관할청의 승인을 받아야 한다.

⑧미성년자에 대한 성폭력범죄행위로 집행유예를 포함한 벌금형이상의 형을 선고 받은 사람은 임용을 제한하며, 미성년자에 대한 성폭력범죄행위로 집행유예를 포함한 벌금형이상의 형을 선고를 받은 재직 교원도 당연 면직한다.

제39조의 2(기간제교원) ① 교원이 직무를 이탈하여 후임자의 보충이 불가피 할 때에는 그 기간 중 당해 교원자격기준에 해당하는 자를 기간제 교원으로 임용할 수 있으며 학교장에게 채용을 일임 할 수 있다.

②기간제교원은 임용기간이 만료되면 당연히 퇴직한다.

제39조의3(전형결과 공개) ①교원 공개전형에 응시한 자가 전형결과 등에 관한 공개를 요구하는 때에는 신규채용자가 확정된 후 이를 공개하여야 한다.

②제1항의 정보 공개에 대하여는 “공공기관의 정보공개에 관한 법률” 제9조 제17조를 준용한다.

제39조의4(휴직 및 복직 권한의 위임)

「사립학교법」 제53조의2 제2항에 따라 고등학교 이하의 교원에 대한 휴직 및 복직에 관한 사항을 소속 학교의 장에게 위임할 수 있다. 이 경우 학교장은 해당 사실을 지체 없이 이사장에게 보고하여야 한다.(신설, 2025.7.29.)

제 2 관 신 분 보 장

제40조(휴직의 사유) ①교원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 휴직을 원하는 경우에는 휴직을 명할 수 있다. 다만, 제1호 내지 제4호까지 및 제11호의 경우에는 본인의 의사와 관계없이 휴직을 명하여야 하고, 제7호 및 제7호의2의 경우에는 본인이 원하면 휴직을 명하여야 한다.(일부개정, 2024.01.15)

1. 신체·정신상의 장애로 장기요양이 필요한 경우(불임·난임으로 인하여 장기간의 치료가 필요한 경우를 포함한다)

2. 「병역법」에 따른 병역의 복무를 위하여 징집되거나 소집된 경우

3. 천재지변 이나 전시·사변 또는 그 밖의 사유로 인하여 생사나 소재를 알 수 없게 된 경우
4. 기타 법률의 규정에 의한 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 된 경우
5. 학위취득을 목적으로 해외유학을 하거나 외국에서 1년 이상 연구 또는 연수를 하게 된 경우
6. 국제기구, 외국기관, 국내외의 대학·연구기관, 국가기관, 재외교육기관(「재외국민의 교육지원 등에 관한 법률」 제2조제2호의 재외교육기관을 말한다)에 임시로 고용된 경우
7. 만8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여성교원이 임신 또는 출산하게 된 경우
- 7호의 2. 만19세 미만의 아동 청소년(제7호에 따른 육아휴직의 대상이 되는 아동은 제외한다)을 입양하는 경우
8. 교육부장관이 지정하는 연구기관이나 교육기관 등에서 연수하게 된 경우
9. 사고 또는 질병 등으로 장기간의 요양이 필요한 부모, 배우자, 자녀 또는 배우자의 부모의 간호를 위하여 필요한 경우
10. 배우자가 국외근무를 하게 되거나 제5호에 해당하게 된 경우
11. 「교원의 노동조합설립 및 운영 등에 관한 법률」 제5조의 규정에 의하여 노동조합 전임자로 종사하게 된 경우
12. 「사립학교교직원 연금법」 제31조에 따라 계산한 재직기간이 10년 이상인 교원이 자기개발을 위하여 학습·연구 등을 하게 된 경우
- ②제1항제7호의 사유로 인한 휴직기간은 자녀 1명에 대하여 3년 이내로 하되 분할하며 휴직할 수 있고, 같은 항 제7호의2의 사유로 인한 휴직기간은 입양자녀 1명에 대하여 6개월 이내로 한다.(신설, 2024.01.15)
- ③임용권자는 제1항제7호 및 제7호의2에 따른 휴직을 이유로 인사상 불리한 처우를 하여서는 아니되고, 같은 호의 휴직기간은 근속기간에 포함한다.(신설, 2024.01.15.)

제40조의1 (장기재직휴가) ①장기재직 교원의 사기진작 및 휴식권 보장을 통한 능률적인 직무 수행 기반을 조성하기 위해 장기재직휴가를 사용할 수 있다.

②장기재직휴가 제도운영에 관련된 사항은 소속학교 관할 감독청의 지침 등을 준용한다. (신설, 2025.12.29.)

제41조(휴직의 기간) 교원의 휴직의 기간은 다음과 같다.

1. 제40조 제1호의 규정에 의한 휴직기간은 1년을 초과치 아니하는 범위로 하되, 부득이한 경우 1년의 범위 내에서 연장 할 수 있다. 다만, 연금법에 따른 공무상 질병 또는 부상으로 인한 휴직기간은 3년 이내로 한다.
2. 제40조 제2호 및 제4호의 규정에 의한 휴직기간은 그 복무기간 만료 될 때까지로 한다.

3. 제40조 제3호의 규정에 의한 휴직기간은 3월로 한다.
4. 제40조 제5호의 규정에 의한 휴직기간은 3년 이내로 한다. 다만, 학위취득을 하려는 경우에는 3년의 범위에서 연장할 수 있다.
5. 제40조 제6호의 규정에 의한 휴직기간은 그 고용기간으로 한다.
6. 제40조의 7호의 사유로 인한 휴직기간은 1년 이내로 하되 여교원은 2년 연장할 수 있고, 제7호의 2의 규정에 의한 휴직은 입양자녀 1인당 6개월 이내로 한다.
7. 제40조제8호의 규정(교육인적자원부장관이 지정하는 연구기관이나 교육기관에서 연수하게 된 때)에 의한 휴직기간은 3년 이내로 한다.
8. 제40조 제9호의 규정에 의한 휴직기간은 1년 이내로 하며 재직 중 총 3년 이내로 한다.
9. 제40조 제10호의 규정에 의한 휴직기간은 3년 이내로 하며 3년 이내 연장할 수 있다.
10. 제40조 제11호의 규정에 의한 휴직기간은 전임기간으로 한다.
11. 제40조 제12호의 규정에 의한 휴직기간은 재직기간중 총1회, 1년 이내로 한다.

제42조(휴직교원의 신분) ①휴직중의 교원은 신분을 보유하나 직무에 종사하지 못한다.

②휴직기간 중에 그 사유가 소멸된 때에는 30일 이내에 임용권자에게 이를 신고하여야 하며, 임용권자는 지체 없이 복직을 명하여야 한다.

③제40조 제3호의 경우를 제외하고는 휴직기간이 만료된 교원이 30일 이내에 복귀를 신고한 때에는 당연히 복직된다.

④교원이 휴직기간이 끝나거나 휴직사유가 소멸된 후에도 직무에 복귀하지 아니하거나 직무를 감당할 수 없을 때는 임면권자는 해당 교원을 면직시킬 수 있다.

제43조(휴직의 처우) 제40조에 따라 휴직한 교원에게는 「공무원보수규정」, 「공무원수당 등에 관한 규정」 등을 준용한다(신설, 2024.01.15)

제44조(직위해제 및 해임) ① 형사사건으로 기소(약식 명령이 청구된 자는 제외)된 교원에 대하여는 직위를 부여하지 아니 한다.

②임면권자는 다음 각 호의 1에 해당하는 교원에 대하여는 직위를 부여하지 아니 할 수 있다.

1. 직무수행 능력이 부족하거나 근무성적이 극히 불량한 자 또는 교원으로서 근무태도가 심히 불성실한 자
2. 징계의결이 요구되는 자

③제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 직위를 부여하지 아니한 경우에는 그 사유가 소멸된 때에는 임·면권자는 지체 없이 직위를 부여하여야 한다.

- ④제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 직위가 해제된 자에 대하여는 봉급의 8할을 지급한다. 다만, 제1항 또는 제2항 제2호의 규정에 의하여 직위 해제된 자가 직위 해제일로부터 3개월이 경과하여도 직위를 부여받지 못할 때에는 그 3개월이 경과한 이후의 기간 중에는 봉급의 5할을 지급한다.
- ⑤임·면권자는 제2항 제1호에 의하여 직위 해제된 자에 대하여 3개월 이내의 기간 대기를 한다.
- ⑥제5항의 규정에 의하여 대기 명령을 받은 자에 대하여는 임·면권자는 능력 회복이나 태도개선을 위한 교육훈련 또는 특별한 연구과제의 부여 등 필요한 조치를 하여야 한다.
- ⑦제2항 제1호와 제2호 또는 제1항의 직위해제 사유가 경합한 때에는 제2항 제2호 또는 제1항의 직위 해제 처분을 받아야 한다.
- ⑧제2항 제1호의 규정에 의하여 대기 명령을 받은 자가 그 기간 중 능력의 향상 또는 개전의 정이 없다고 인정된 때에는 임·면권자는 교원징계위원회의 동의를 얻어 면직시킬 수 있다.

제44조의2(사립학교 교원에 대한 조사·수사 통보제 도입) 사립학교 교원의 경우에도 국립·공립학교 교원의 예에 따라 감사원 등이 조사나 수사를 개시하거나 종료한 때에 그 사실을 임용권자에 통보하도록 한다(신설, 2024.01.15)

제45조(보수) 교원의 보수는 「공무원보수규정」 등을 준용한다.(일부개정, 2024.01.15)

제45조의 2(명예퇴직 수당) ①사립학교의 교원으로서 20년 이상 근속하고 정년퇴직일 잔여기간이 1년 이상 남은자 중에 자진하여 퇴직을 희망하는 경우에는 예산의 범위 안에서 명예퇴직수당을 지급할 수 있다.

- ②제1항의 명예퇴직 수당의 지급대상 범위, 지급액, 지급절차, 기타 필요한 사항은 이사회 의결을 거쳐 인사규칙으로 정한다. 단, 명예퇴직 수당 등의 지급과 관련하여 관할청의 지원을 받는 경우 「국가공무원 명예퇴직수당 등 지급 규정」을 준용한다.

- ③제1항에 해당하는 경우 재직 중 공적이 현저한 자는 특별승진 할 수 있으며 세부사항은 교육 공무원 법의 관계 규정을 준용한다.

제45조의 3(사학윤리강령 및 사립학교 교직원 행동강령 준수 등)

- ①법인 및 학교운영에 있어서 모든 교직원은 사학윤리강령과 전북특별자치도 사립학교 교직원 행동강령을 적용하여 준수한다.(일부개정, 2025.07.29.)

제46조(의사에 반한 휴직·면직등의 금지) ①교원의 형의선고, 징계처분 또는 사립학교법이 정하는 사유에 의하지 아니하고는 본인의 의사에 반하여 휴직 또는 면직 등 부당한 처분을 당하지 아니한다. 다만, 학급·학과의 개폐에 의하여 폐직이나 과원이 된 때에는 그러하지 아니한다.

- ②교원은 권고에 의하여 해직을 당하지 아니한다.

- ③교원은 징계처분 기타 그 의사에 반한 불리한 처분에 대하여 불복이 있을 때

에는 재심위원회에 재심을 청구할 수 있다.

제46조의 2(후임자 보충 발령의 예) 교원이 본인의 의사에 반하여 파면 또는 해임되거나 근무성적 불량으로 면직되었을 때에는 그 처분한 날로부터 30일 이내에 후임자의 발령을 하지 못한다.

제 3 관 교원인사위원회

제47조(교원인사위원회 설치) 교원(학교의 장을 제외한다)의 임면 등 인사에 관한 중요사항 및 공개 전형의 시행에 관한 사항을 심의하게 하기 위하여 학교에 교원인사위원회(이하 인사위원회라 한다)를 둔다.

제48조(인사위원회의 기능) 인사위원회는 다음 각호의 사항을 심의한다.

1. 교원의 임면에 관한 사항
2. 교원의 보직에 관한 사항
3. 교원의 연수대상자 및 포상대상자 추천에 관한 사항
4. 공개전형의 시행에 관한 사항
5. 기타 학교의 장이 인사위원회의 심의를 필요로 한다고 인정하는 사항

제49조(인사위원회의 조직) ①인사위원회는 학교별로 교무회의에서 정하는 5인 이상 10인 이내로 하며(단, 성별, 교과별, 연령별로 적정선을 정한다), 규칙으로 교원의 투표로 조직하되, 위원은 교원 외에 외부전문가를 위촉할 수 있으며 이 경우 교원위원이 2분의 1 이상이 되도록 한다.(일부개정, 2024.01.15)
②인사위원회 위원의 임기는 1년으로 하되 연임할 수 없다.(일부개정, 2024.01.15)

제50조(인사위원회 위원장 및 직무) ①인사위원회의 위원장은 위원 중에서 호선한다.(일부개정, 2024.01.15)

②인사위원회의 위원장은 회의의 의장이 되며, 인사위원회의 사무를 총괄한다.(일부개정, 2024.01.15)

③삭제

④위원장이 사고가 있을 때에는 위원장이 미리 지정한 위원이 그 직무를 대행한다.

제50조 2(제척의 사유) 인사위원회의 위원장 및 위원은 그 자신 및(친족)관계에 있는 자에 관한 사안의 심의에 참여 할 수 없다.

제51조(인사위원회의 회의소집 등) ①인사위원회의 회의는 학교의 장의 요청이 있을 때 또는 위원장이 필요하다고 인정할 때에 위원장이 이를 소집한다.

②인사위원회는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제52조(회의록 작성) ①인사위원회는 회의록을 작성하여 당해 학교의 장에게 보고하여

야 한다.

②제1항의 회의록에는 위원장을 포함한 출석위원 2인 이상이 서명·날인한다.

제53조(인사위원회의 간사 등) ①인사위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사와 서기를 둘 수 있다.

제54조(운영세칙) 인사위원회의 운영에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 당해 인사위원회의 의결을 거쳐 위원장이 이를 정한다.

제 2 절 교원징계위원회

제55조(교원징계위원회의 조직) ①교원징계위원회는 8인의 위원으로 조직한다.

②교원징계위원회의 위원은 다음 각 호 중에서 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임명한다. 다만, 학교법인의 이사인 위원의 수가 위원의 2분의 1을 초과 할 수 없다.

1. 해당 학교의 교원 또는 학교법인의 이사

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자

가. 법관, 검사 또는 변호사로 5년 이상 근무한 경력이 있는 자

나. 대학에서 법학, 행정학 또는 교육학을 담당하는 조교수 이상으로 재직 중인 자

다. 공무원으로 20년 이상 근무하고 퇴직한 자

라. 그 밖에 교육이나 교육행정에 대한 전문지식과 경험이 풍부하다고 인정되는 자

마. 학교운영위원회의 학부모위원(신설, 2025.7.29.)

③교원징계위원회는 다음 각 호에 정한 기준에 따라 구성한다.

1. 제2항 제2호에 따라 위촉된 위원(이하 “외부위원”이라 한다)을 최소 2명 이상 포함할 것(일부개정, 2025.7.29.)

2. 외부위원은 해당 학교법인이 설치·경영하는 학교에 소속된 자가 아닐 것

3. 외부위원에 학부모위원이 1명 이상 포함할 것(신설, 2025.7.29.)

4. 특정 성(性)이 위원장을 포함한 위원 수의 10분의 6을 초과하지 아니할 것(신설, 2025.7.29.)

④교원징계위원회에 참석한 사람은 직무상 알게 된 비밀을 누설해서는 아니된다

제55조의 2 ①외부위원의 임기는 3년으로 하며, 한 차례만 연임할 수 있다.

②학교법인은 외부위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당위원을 해촉할 수 있다.

1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우

2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우
4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우
5. 제55조 4하에 따른 비밀누설금지의무를 위반한 경우

제56조(교원징계위원회의 위원장 선출 및 직무) ①교원징계위원회 위원장은 위원의 호선으로 선출한다.

②교원징계위원회의 위원장은 위원회를 대표하며, 회무를 통리한다.

③교원징계위원회의 회의는 위원장이 이를 소집하고 그 의장이 된다.

④위원장이 사고가 있을 때에는 위원 중에서 연장자가 그 직무를 대행한다.

제57조(징계의결의 기한) 교원징계위원회가 징계의결 요구를 받은 때에는 그 요구서를 접수한 날로부터 60일 이내에 징계에 관한 의결을 하여야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있을 때에는 당해 징계위원회의 의결을 30일의 범위 안에서 1차에 한하여 그 기한을 연장할 수 있다.

제58조(제척사유) 교원징계위원회 위원은 그 자신에 관한 징계사건을 심리하거나 피징계자와 친족관계가 있을 때에는 당해 징계사건의 심리에 관여하지 못한다.

제58조의 2(위원의 기피 등) ①징계대상자는 교원징계위원회의 위원이 불공정한 의결을 할 우려가 있다고 인정할 만한 상당한 사유가 있을 때에는 그 사실을 서면으로 소명하고 기피를 신청할 수 있다.

②제1항의 규정에 의한 기피신청이 있는 때에는 위원회의 의결로 기피여부를 결정하여야 한다. 이 경우 기피신청을 받은 자는 그 의결에 참여하지 못한다.

③제 58조의 규정에 의한 제척 또는 제1항의 규정에 의한 기피로 교원징계위원회의 출석위원이 재적위원의 3분의 2에 미달되어 징계사건을 심리할 수 없게 된 때에는 교원징계위원회의 위원장은 위원의 수가 재적위원수의 3분의 2 이상일 수 있도록 위원의 임면권자에게 임시위원의 임명을 요청하여야 한다.

제58조의 3(징계의결 요구 사유 통지) 교원의 임면권자가 교원에 대한 징계의결을 요구할 때에는 징계의결요구와 동시에 징계대상자에게 징계사유를 기재한 설명서를 송부하여야 한다.

제59조(진상조사 및 의견의 개진) ①교원징계위원회는 징계사건을 심리함에 있어서 진상을 조사하여야 하며, 징계의결을 행하기 전에 본인의 진술을 들어야 한다. 다만, 2회 이상 서면으로 소환하여도 불응한 때에는 그 사실을 기록에 명시하고 징계의결을 할 수 있다.

②교원징계위원회는 필요하다고 인정하는 경우에는 관계인 또는 관계 전문가를 출석하게 하여 의견을 들을 수 있다.

제60조(징계의결) ①징계의결은 재적위원 3분의 2이상의 출석과 재적위원 과반수의 찬성으로 행하여야 한다.

- ②교원징계위원회는 징계사건을 심리하고 징계를 의결한 때에는 주문과 사유를 기록한 징계의결서를 작성하고 이를 임명권자에게 통고하여야 한다.
- ③임명권자가 제2항의 통고를 받은 때에는 그 통고를 받은 날로부터 7일 이내에 그 의결내용에 따라 징계처분을 하여야 한다. 이 경우에 임명권자가 법인인 때에는 징계처분권을 이사장에게 위임한다.
- ④징계처분권자는 징계처분의 사유를 기재한 결정서를 당해 교원에게 교부하여야 한다.
- ⑤교원징계위원회 회의는 공개하지 아니한다.

제61조(징계의결서의 정상 참작 등) 교원징계위원회가 징계사건을 의결함에 있어서는 징계대상자의 소행, 근무성적, 공적, 개정의정, 징계요구의 내용, 기타 정상을 참작하여야 한다.

제61조의 2(징계사유의 시효) 사립학교 교원의 임용권자는 징계상가 발생한 날부터 3년이 지난 경우에는 제57조에 따른 징계의결을 요구할 수 없다. 다만, 징계사유가 제1호 또는 제2호에 해당하는 경우에는 그 징계사유가 발생한 날부터 5년 이내에, 3호에 해당하는 경우에는 그 징계사유가 발생한 날부터 10년 이내에 징계의결을 요구할 수 있다.

1. 금품 및 향응을 수수한 경우

2. 공금을 횡령·유용한 경우

3. 「교육공무원법」 제52조 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우

② 감사원에서 조사 중인 사건이나, 검찰·경찰, 그 밖의 수사기관에서 수사 중으로 징계 절차를 진행하지 못하여 제1항의 기간이 지나거나 그 남은 기간이 1개월 미만인 경우에는 제1항의 기간은 감사원, 검찰·경찰, 그 밖의 수사기관으로부터 조사나 수사의 종료 통보를 받은 날부터 1개월이 지난 날에 끝나는 것으로 본다.

③ 징계위원회의 구성·징계의결 기타 절차상의 하자나 징계양정의 과다를 이유로 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」에 따른 교원소청심사위원회 또는 법원에서 징계처분의 무효 또는 취소의 결정이나 판결을 한 때에는 제1항의 기간이 경과하거나 그 잔여기간이 3월 미만인 경우에도 그 결정 또는 판결이 확정된 날부터 3월 이내에는 다시 징계의결을 요구할 수 있다.

제62조(교원징계위원회의 간사 등) ①교원징계위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사와 서기를 둘 수 있다.

②간사와 서기는 교원징계위원회가 설치된 당해기관 소속 직원 중에서 그 임명권자가 임명한다.

제63조(운영세칙) 교원징계위원회의 운영에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 당해 교원징계위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제 3 절 삭 제

제64조 내지 제 77조 삭제

제 4 절 사 무 직 원

제78조(자격) ①다음 각호의 1 에 해당하는 자는 사무직원(이하 “일반직원”이라 한다.)으로 임용될 수 없다.

1. 성년후견제도에서 규정하고 있는 피후견인이 된 자(일부개정, 2024.01.15)
2. 파산자로서 복권되지 아니한 자
3. 금고 이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년을 경과하지 아니한 자
4. 금고 이상의 형을 받고 그 집행유예의 기간이 완료된 날로부터 2년을 경과하지 아니한 자
5. 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고 유예기간 중에 있는 자
6. 법원의 판결 또는 다른 법률에 의하여 자격이 상실 또는 정지된 자
7. 이법인과 이 법인이 설치·경영하는 학교에서 징계에 의하여 파면의 처분을 받은 때로부터 5년을 경과하지 아니한 자와 해임처분을 받은 때로부터 3년을 경과하지 아니한 자

②일반직의 신규임용에 있어서는 학력에 제한을 두지 아니한다. 다만, 시설관리직은 임용될 직종에 관한 자격증·면허증 기타 임용권자가 필요로 하는 자격이 있는 자를 인사규칙이 정하는 바에 따라 우선 임용할 수 있다.

③재직 중인 일반직원이 제1항의 규정에 해당하게 될 때에는 당연 퇴직한다.

제79조(임용) ①일반직원의 신규임용·승진·승급·근속승진·전직·전보·강임·휴직·직위해제·복직·면직·해임 및 파면(이하 “임용”이라 한다)은 임용권자가 공개채용, 전형 또는 근무성적 기타 능력의 실증에 의하여 행함을 원칙으로 한다.

②제1항의 규정에 의한 임용에 있어서 그 시험과목·방법·절차 등에 관하여는 따로 인사규칙으로 정한다.

③일반직원은 이사장이 임용하되, 학교소속 일반직원은 당해학교의 장의 재청이 있어야 한다.

제79조의 2(정년) 사무직원의 정년 및 정년연장에 관한 사항은 지방공무원법을 준용한다.

제79조의 3(대우사무직원의 선발) 대우일반직원의 선발은 지방공무원 임용령을 준용하되 선발에 관하여 필요한 사항은 따로 인사 규칙으로 정한다.

제79조의 4(명예퇴직) ①「사립학교교직원연금법」에 따른 재직기간이 20년 이상인 사무직원으로서 정년퇴직일 잔여기간이 1년 이상 남은자 중에 자진하여 퇴직을

희망하는 경우에는 예산의 범위 안에서 명예퇴직수당을 지급할 수 있다.

② 제1항의 명예퇴직에 따른 수당지급은 지급대상 범위, 지급액, 지급절차, 기타 필요한 사항 등을 고려하여 이사회 의결을 거쳐 따로 정한다. 단, 명예퇴직 수당 등의 지급과 관련하여 관할청의 지원을 받는 경우 「지방공무원 명예퇴직수당 등 지급규정」을 준용한다.

제79조의 5(특별승진) ① 정관 제79조4에 의거 명예퇴직을 하는 자는 근무 중 특별한 공적이 있는 경우 자체 심사를 거쳐 특별승진을 할수 있다.

② 특별승진에 대한 세부사항은 규칙으로 정한다.

제79조의 6(근속승진) ① 근속승진의 선발은 지방공무원 임용령을 준용하되 선발에 관하여 필요한 사항은 따로 인사 규칙으로 정한다.

제79조의7(전직) ① 임용권자는 학교 소속 사무직원 정원 내에서 해당 직군(직렬)에 결원이 있을때 사무직원을 전직하여 임용할 수 있다.(신설, 2024.01.15)

② 전직 임용은 지방공무원에게 적용하는 규정 및 「전북특별자치도교육청 사립학교 사무직원 인사운영 지침」을 준용한다.(신설, 2024.01.15)(일부개정, 2025.07.29.)

제79조의8(퇴직준비교육) 정년이 될 때까지 근무기간이 6월 이내인 사무직원이 퇴직 후의 사회적응능력을 기르기 위하여 연수하고자 하는 경우에는 이사회 의결을 거쳐 할 수 있다.(신설, 2024.01.15)

제80조(복무) 사무직원의 복무에 관하여는 지방공무원법을 준용한다. 다만, 특별휴가 중 지방공무원 복무규정에서 정하지 아니하는 사항은 「전북특별자치도교육감 소속 지방공무원 복무 조례」를 준용한다.(일부개정, 2025.7.29.)

제81조(보수) 사무직원의 보수는 지방공무원 보수규정 및 수당규정을 준용한다.

제82조(신분보장) 사무직원의 신분보장에 관하여는 지방공무원법을 준용한다.

제83조(징계 및 재심청구) ①일반직원의 징계 및 재심청구는 사립학교 교원에게 적용하는 규정을 준용하되 일반직원의 징계위원회는 법인에 따로 두어야 한다.

②일반직원의 재심청구를 위하여 법인에 일반직원 재심위원회를 두되, 그 조직 및 운영에 관하여는 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 따로 규칙으로 정한다.

제 7 장 직 제

제 1 절 법 인

제84조(법인사무조직) ①이 법인의 업무를 처리하기 위하여 법인 서무과를 두고 과장은 주사로 보한다.

②제2항의 규정에 분장업무는 따로 규칙으로 정한다.

제 2 절 고 등 학 교

제85조(교장등) ①고등학교 교장 1인, 교감 1인과 교목 1인을 둔다.

②교장은 교무를 통할하고 소속 교직원을 지휘·감독하여 학생을 지도하고 학교를 대표한다.

③교감은 교장을 보좌하며 교장이 사고가 있을 때에는 교장의 직무를 대행하고 교목은 기독교 정신에 의한 신앙을 지도한다.

제86조(하부조직) 고등학교에 행정실을 두며 실장은 주사로 보하되 그 분장 업무는 규칙으로 정한다.

제 3 절 중 학 교

제87조(교장 등) ①중학교에 교장 1인, 교감 1인과 교목 1인을 둔다.

②교장은 교무를 통할하고 소속 교직원을 지휘·감독하여 학생을 지도하고 학교를 대표한다.

③교감은 교장을 보좌하며 교장이 사고가 있을 때에는 교장의 직무를 대행하고 교목은 기독교 정신에 의한 신앙을 지도한다.

제88조(하부조직) 중학교에 행정실을 두며 실장은 주사로 보하되 그 분장 업무는 규칙으로 정한다.

제 4 절 정 원

제89조(정원) 법인 및 각급학교에 두는 일반직원의 정원은 별표 1 및 별표 2와 같다.

제8장 학교운영위원회

제1절 학교운영위원회 구성

제90조(학교운영위원회 설치) 초·중등교육법 제31조 제1항의 규정에 의거 학교운영에 대한 주요사항에 대하여 심의·자문을 구하기 위하여 법인의 설치·경영학교에 학교운영위원회(이하 “운영위원회”라 한다)를 설치한다.(일부개정, 2024. 01.15)

제91조(위원의 선출 등) ①학교의 장은 운영위원회의 당연직 교원위원이 된다.

②당연직 교원위원을 제외한 교원위원은 교직원 전체회의에서 2배수로 추천한 자 중 학교의 장이 위촉한다.

③학부모위원은 민주적 대의절차에 따라 학부모 전체회의에서 직접 선출한다. 다만, 학교의 규모·시설 등을 고려하여 규정이 정하는 전체회의에서 선출하기 곤란한 사유가 있는 경우에는 당해 규정이 정하는 바에 의하여 학급별 대표로 구성된 학부모 대표 회의에서 선출할 수 있다.

④지역위원은 학부모위원 또는 교원위원의 추천을 받아 학부모 위원 및 교원위원이 무기명 투표로 선출한다.

⑤학부모위원 및 교원위원은 임기만료일 10일 이전에, 지역위원은 임기만료일 전일까지 선출한다.

⑥위원이 결원된 때에는 보궐선출 한다. 다만, 잔여임기가 6월 미만인 때는 운영위원회의 결정으로 선출하지 아니할 수 있다.

⑦운영위원회에는 위원장 및 부위원장 각1인을 두되 교원위원이 아닌 위원 중에서 무기명 투표로 선출 한다

제92조(위원의 임기 및 개시일) ①위원의 임기는 2년으로 하되, 1차에 한하여 연임할 수 있다. 다만, 보궐위원의 임기는 전임자의 잔임 기간으로 한다.

②위원의 임기 개시일은 4월 1일로 한다.

제93조(위원의자격) ①학부모위원 및 지역위원은 국가공무원법 제33조의 공무원 결격사유에 해당하지 아니하여야 하며 정당의 당원이 아니어야 한다.

②학부모위원은 선출일 현재 당해 학교에 재학하는 학생의 보호자로, 교원위원은 당해 학교에 재임 중인 자로 한다.

③지역위원은 당해 학교가 소재하는 지역을 생활근거지로 하는 자로서 교육행정 업무를 수행하는 자 또는 수행경력이 있는 자, 당해 학교가 소재하는 지역을 사업 활동의 근거지로 하는 사업자, 당해 학교를 졸업한 자, 기타 학교 운영에 이바지하고자 하는 자로 한다.

④위원은 다른 학교의 위원을 겸할 수 없다.

제94조(위원의 의무 등) ①위원은 무보수 봉사직으로 하며, 수당을 지급하지 아니한다.

②위원은 운영위원회 회의에 성실히 참여하여야 하며, 이를 통하지 아니하고서는 학교운영에 관여할 수 없다.

③위원은 당해 학교와 영리를 목적으로 하는 거래를 하거나 그 지위를 남용하여 재산상의 권리·이익의 취득 또는 알선을 하여서는 아니 된다.

제95조(위원의 당연퇴직) ①위원이 다음 각호의 1에 해당될 때는 자격을 상실한다.

1. 교원위원이 소속을 달리한 때

2. 학부모위원은 자녀학생이 졸업·전학·퇴학한 때

3. 회의소집통보를 받고 사전 연락 없이 3회 연속 회의에 불참한 때

4. 학무모 위원인 선출과정에서 신상자료에 허위사실이 발견된 때

②제1항 제4호는 운영위원회 결정으로 한다.

제2절 운영위원회 기능

제96조(기능 등)①운영위원회는 다음 각호의 사항을 심의하고, 학교장은 운영위원회의 심의를 거친 후 시행한다. 다만, 제14호,제15호 사항에 대하여는 자문하며, 제16호 사항에 대하여는 심의·의결한다.(일부개정 및 신설,2025.7.29.)

1. 학교교육과정의 운영방법에 관한 사항
 2. 교과용도서 및 교육자료의 선정에 관한 사항
 3. 정규 학습시간 종료 후 또는 방학기간중의 교육활동 및 수련활동에 관한사항
 4. 학교급식에 관한 사항
 5. 대학입학 특별전형중 학교장 추천에 관한 사항
 6. 학교 운동부의 구성·운영에 관한 사항
 7. 학교운영에 대한 제안 및 건의사항
 8. 학생지도를 위한 지원사항
 9. 교복 및 체육복의선정, 현장체험학습 등 학부모가 경비를 부담하는 사항, 다만 특정 씨클 등에서 특정학생을 대상으로 하는 사항은 제외한다.
 10. 지역사회 교육에 관한 사항
 11. 학부모 및 일반인을 대상으로 한 평생교육 프로그램의 설차운영에 관한 사항
 12. 그 밖에 학교운영에 관하여 학교장이 심의 요청한 사항
 13. 학교 예산안 및 결산에 관한 사항
 14. 학교헌장 및 학칙의 제·개정
 15. 학교법인 임원 추천에 관한 사항
 16. 학교발전기금의 조성·운용 및 사용에 관한 사항
 17. 기타 대통령령,시·도의 조례로 정하는 사항
- ②학교운영위원회는 학교발전기금의 조성·운용 및 사용에 관한 사항에 대하여 심의 의결한다.

제97조(시행 의무 등) ①학교장은 운영위원회의 심의를 거치는 경우 교육활동 및 학교운영에 중대한 차질이 발생할 우려가 있거나 천재·지변 기타 불가항력의 사유로 운영위원회를 소집할 여유가 없는 때에는 제96조 제1항의 사항에 대하여 운영위원회의 심의를 거치지 아니하고 이를 시행할 수 있다.(일부개정,2025.07.29.)

②학교장은 제2항의 규정에 의하여 운영위원회의 심의를 거치지 아니하고 시행할 때에는 관련 사항과 그 사유를 지체 없이 운영위원회와 관할청에 서면으로 보고하여야 한다.(일부개정,2025.07.29.)

제3절 운영 경비 등

제98조(운영 경비 등) 위원의 연수 시 교통비, 회의운영에 필요한 경비는 규정으로 정할 수 있다.

제99조(학교법인) ①이사장은 운영위원회가 그 설치 목적을 달성 할 수 있도록 지원한다.

②이사장은 운영위원회에 대하여 조언·권고·지도할 수 있으며, 이를 위하여 필요한 때에는 자료의 제출을 요구할 수 있다.

- ③이사장은 운영위원회의 자문 및 심의 결정 사항이 설립자의 건학이념 구현에 저해되거나 파행적으로 운영되어 교육활동 및 학교운영에 차질이 발생하지 않도록 지도 감독할 수 있으며 자문 심의 의결 내용에 대하여 재론을 요구할 수 있다.

제100조(위임규정) 운영위원회의 구성·운영 등에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회 규정으로 정한다.

제9장 학교교육분쟁조정위원회

101조(학교 교육분쟁 위원회의 설치) 교원 예우에 관한 규정(이하 “영” 이라한다) 제6조 제4항에 의거 이 법인이 설치·경영하는 황등중학교 및 성일고등학교에 학교 교육 분쟁 조정위원회를 설치·운영한다.

제102조(학교 교육 분쟁 조정위원회의 기능등) ①학교 교육 분쟁 조정위원회(이하 “위원회” 라 한다)는 영제6조 1항의 규정에 의하여 고등학교 이하의 각급학교(이하 “각급 학교” 라 한다)에서 교육활동 중 발생하는 교원(직원을 포함한다. 이하 같다.)과 관련된 다음 각 호의 분쟁 사안을 심의·조정·권고(이하 “심의 등” 이라 한다.)한다.

1. 학생 생활지도 등 교육활동과 관련하여 교원과 학부모간에 발생한 분쟁
2. 학생 안전사고에 대해 중학교 및 고등학교 안전공제회(이하 “공제회” 라 한다)보상액 등에 동의하지 아니하고 동 사고 관련 교원에게 추가 보상 등을 요구하여 일어난 분쟁
3. 기타 교원 예우 및 교권보호·존중에 위해가 되거나 위해의 우려가 있는 사항

②위원회는 분쟁에 관한 심의 등을 하기 전에 당사자의 의견을 최대한 수렴하여야 한다.

③위원회가 학생 안전사고 관련 분쟁사안에 관한 심의 등을 하기 위하여 경제적·법률적 전문지식이 필요한 경우에는 학교 안전 공제회에 지원을 요청 할 수 있으며, 공제회는 임·직원의 회의 참석, 고문변호사의 조언 등 필요한 지원을 하여야 한다.

제103조(위원회의 구성 등) ①위원회는 위원장 1인을 포함한 5인 내외의 위원으로 구성하되, 학교장은 당연직 위원이 된다.

②위원은 당해 학교 학교운영위원회 위원중 동 위원회가 추천하는 교원위원, 학부모위원, 지역위원 각1인을 학교장이 위촉한다.

③학교장은 필요시 법률 또는 행정 분야의 전문지식이 있는 자 1인을 위원으로 위촉할 수 있다.

④제3항의 규정에 의하여 위촉하는 위원은 국가 공무원법 제33조의 결격사유에 해당되지 아니하며, 정당의 당원이 아니어야 한다.

제104조(위원장) ①위원회의 위원장은 위원 중에서 호선하며 임기는 1년으로 하되, 연임할 수 있다.

②위원장은 위원회를 대표하고 위원회의 업무를 통할한다.

③위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행 할 수 없는 경우에는 위원장이 미리 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.

제105조(위원의 임무) ①위원은 무보수 봉사직으로서 수당을 지급하지 아니한다.

②위원은 회의에 성실히 참여하여야 한다.

③위원은 당해 학교와 영리를 목적으로 하는 거래를 할 수 없으며, 그 지위를 남용하여 재산상의 권리·이익의 취득 또는 알선을 하여서는 아니 된다.

제106조(분쟁조정 신청) 분쟁에 관련된 교원 또는 학부모 당사자는 위원장 또는 학교장에게 서명이나 유선 또는 구두로 분쟁조정 신청 할 수 있다.

제107조(회의개최 등) ①회의는 분쟁조정의 신청이 있을 때 개최한다.

②분쟁 조정 신청이 있을 경우 위원장은 신속히 회의를 개최하여야 하며, 늦어도 신청이 있는 날부터 7일 이내에 개최한다.

③회의의 소집 통지는 위원장이 위원에게 서면 또는 구두로 하되, 개최일 3일 이전에 하여야 한다. 다만, 위원장이 긴급을 요하는 사안이라고 인정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제108조(위원의 제척) 위원이 분쟁의 당사자가 된 경우에는 당해 사안의 심의 등에 위원의 자격으로 참여 할 수 없다.

제109조(심의 등 결과의 처리) ①위원장은 위원회의 심의 등의 결과를 관련당사자에게 즉시 통지하여야 한다.

②당사자는 위원회의 심의 등 결과를 존중하여야한다.

③위원회는 심의 등 결과, 보상해결이 필요하거나 당해 교원을 위한 소송대행 기타 지원이 필요하다고 판단되는 경우, 학교장으로 하여금 공제회에 이를 신청하게 할 수 있다.

④위원회는 분쟁사안 중 교원에 대한 협박·폭행·폭언 등으로 당해 교원 또는 학교 교육에 과중한 피해를 입혔다고 판단되는 사안에 대하여는 학교장으로 하여금 관련자를 사법기관에 고발하도록 권고 할 수 있다.

⑤위원회는 분쟁 사안중 학생에 대한 폭력 등 학생인권 침해의 정도가 범죄수준에 이를 정도로 심각하다고 판단되는 사안에 대하여는 학교장으로 하여금 당해 교원의 징계의결 등 인사 조치를 요청하도록 권고할 수 있다.

제110조(간사) 위원회의 회의기록 등 사무를 효율적으로 처리하기 위하여 교직원 중에서 학교장이 지명하는 간사1인을 둘 수 있다.

제111조(학교운영위원회규정의 준용) 위원회의 위원의 임기, 위원의 자격상실, 기타회의의 운영 등에 관하여 본 장(절)에서 정하지 아니한 사항은 동 정관 중 학교운영위원회의 규정을 준용한다.

제112조(운영세칙) 위원회의 구성·운영 등에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 위원회 규정으로 정한다.

제 10 장 보 칙

제113조(공고) 이 법인이 법령과 정관 및 기타 이사회 의결에 의하여 공고하여야 할 사항은 전북신문에 공고한다.

제114조(시행세칙) 이 정관의 시행에 관하여 필요한 사항은 이사회 의결을 거쳐 세칙으로 정한다.

제115조(설립당초의 임원) 이 법인의 설립당초의 임원은 다음과 같다.

직 위	성 명	생 년 월 일	임기	최 종 출 신 학 교 명
이사장	오 일 봉	1898. 2. 8.	4년	계동학교 졸
이 사	계 원 식	1888. 9. 9.	"	경성의학 전문 졸
"	동 상 순	1906. 3. 28.	"	일본 신호 신항중 졸
"	김 판 옥	1910. 12. 20.	"	삼기 보통학교 졸
"	조 길 동	1913. 10. 7.	"	함라 보통학교 졸
"	전 백 년	1915. 8. 21.	2년	황등 보통학교 2년 수료
"	옥 판 석	1914. 5. 10.	"	체신양성소 졸
"	박 인 석	1912. 8. 20.	"	삼기 보통학교 졸
감 사	김 영 완	1932. 12. 25.	"	남성고등학교 졸
"	오 순 애	1899. 8. 12.	"	전주 기전여고 졸

별 표 1

법 인 일 반 직 원 정 원

총 계 2 명

일 반 직 계 2 명

6 급 1 명

8 급 1 명

별 표 2

학교 일반 직원 정원(개정,2025.7.29.)

구 분	직 종	일 반 직				계			
	직 군	행 정			기 술				
	직 령	교육 행정			시 설 관 리				
	직 급	6 급	7 급	8 급	8 급	6 급	7 급	8 급	계
	황 등 중		1	1	1		1	2	3
	성 일 고	1	1	1	1	1	1	2	4
	계	1	2	2	2	1	2	4	7

부 칙

- 1.(시 행 일) 이 법은 공포한 날로부터 시행한다.(1975년 12월 30일)
(제 28. 32. 33. 35의 1 항)

부 칙

- 1.(시 행 일) 이 정관은 1976년 1월 6일부터 시행한다.
(제 12조 임원의 종류와 정수)

부 칙

- 1.(시 행 일) 이 정관은 1977년 7월 27일부터 시행한다.
- 2.(경과조치) 이 정관은 시행당시 종전의 규정에 의하여 사무직원으로 임용된 자중 제 45조 제 2항의 규정에 의하여 해당하는 자는 이 정관 시행후 6개월 이내에 당연 퇴직한다.(결격사유해당자)
- 3.(경과조치) 이 정관 시행 당시 종전의 규정에 의하여 임용되어 사무조직에 근무하는 사무직원이 이 정관에 의한 정원을 초과하는 경우에는 그 초과하는 직원이 퇴직할 때까지 그 정원이 따로 있는 것으로 보되, 사무직원의 신규임용은 그 초과하는 정원이 있을 때에는 채용하지 못한다.
- 4.(경과조치) 이 정관 시행 당시 종전의 규정에 의하여 별표 1.2의 각 직급에 임용된 자는 이 정관에 의하여 임용된 것으로 본다.

부 칙

- 1.(시 행 일) 이 정관은 1980년 3월 1일부터 시행한다.(황등상업고등학교 설립)

부 칙

- 1.(시 행 일) 이 정관은 1981년 12월 4일부터 시행한다.
- 2.(교원징계에 대한 경과조치) 이 정관 시행 당시 교원징계위원회 및 재심위원회에 계류 중인 징계 및 재심청구 사건은 종전의 규정에 의한다.
- 3.(일반직원에 대한 경과조치) 이 정관 시행 당시 종전의 정관에 의하여 임용되어 근무하는 일반직원이 이 정관에 의한 정원을 초과하는 경우에는 그 초과하는 일반 직원이 퇴직할 때까지 그 정원이 따로 있는 것으로 보되, 일반직원의 신규임용은 그 초과하는 정원이 있을 때에는 채용하지 못한다.

부 칙

- 1.(시 행 일) 이 정관은 1983년 11월 15일부터 시행한다.
(제 10조, 제 2조, 제 35조)

부 칙

- 1.(시 행 일) 이 정관은 1986년 11월 1일부터 시행한다.
- 2.(경과조치) 이 정관 시행 당시 재직 중인 이사는 그 임기 만료 시 까지 이 정관에 의하여 취임된 것으로 본다.

부 칙

- 1.(시 행 일) 이 정관은 1988년 4월 27일부터 시행한다.
(이사 8인을 12인으로 한다.)

부 칙

- 1.(시 행 일) 이 정관은 1988년 11월 15일부터 시행한다.
(명칭 변경 : 황등학원을 황등기독교학원)

부 칙

- 1.(시 행 일) 이 정관은 1990년 1월 1일부터 시행한다.
- 2.(경과조치) 이 정관 시행 당시 종전의 정관에 의하여 임용되어 근무하는 기능직 직원 및 고용직 직원(기능직으로 직종 전환 포함)이 이 정관에 의한

정원을 초과하는 경우와 근무기간이 3년미만인 자로써 기능직으로
직종이 전환되지 아니한 고용직은 그 초과하는 직원이 퇴직할 때까지
별도 정원이 있는 것으로 본다.

부 칙

- 1.(시 행 일) 이 정관은 1990년 11월 7일부터 시행한다.
- 2.(경과조치) 이 정관은 시행 당시 종전의 정관에 의하여 정원을 초과하는 경우에는 그 초과하는 일반직원이 퇴직할 때까지 그 정원이 따로 있는 것으로 보되, 일반직원의 신규임용은 그 초과하는 정원이 따로 있을 때에는 채용하지 못한다.

부 칙

- 1.(시 행 일) 이 정관은 1991년 10월 24일부터 시행한다.
- 2.(설치학교 명칭변경에 대한 경과조치) 이 정관 시행 당시 제 3 조 중 제 2호 성일
고등학교는 1992년 3월 1일부터 시행하되, 1992년 2월 말일까지는 황등고등학교라 칭한다.

부 칙

- 1.(시 행 일) 이 정관은 1991년 12월 23일부터 시행한다.

부 칙

- 1.(시 행 일) 이 정관은 1993년 7월 8일부터 시행한다.
- 2.(경과조치) 이 정관 시행 당시 종전의 정관에 의하여 임명 된자 중 성일고등학교
김재두 교장은 학교설립 당시부터 근무한 공을 인정하여 임명하지 아니 하고 제
39조의1 ④항 및 ⑤항에 의하여 정년 한다.

부 칙

- 1.(시 행 일) 이 정관은 1996년 3월 1일부터 시행한다.

부 칙

- 1.(시 행 일) 이 정관은 승인일 1998년 1월 14일로부터 시행한다.

부 칙

- ① (시행일) 이 정관은 2000년 6월 22일부터 시행한다.
- ② (최초로 구성되는 학교운영위원회 위원의 임기 개시 및 만료시기) 이 정관 시행 후 최초로 선출된 운영위원회 위원의 임기는 정관에서 정한 임기에 관한 규정에 불구하고 운영위원회의 최초 소집 일부터 개시하며, 차기 운영위원회 위원 임기개시일 전일에 만료된다.

부 칙

제1조(시행일)이 정관은 2001년 8월30일로부터 시행한다.

제2조 제9장 부칙을 제10장 부칙으로 변경하고 제101조 내지 제103조를 제113조 내지 제115조로 조 옮김 한다.

부 칙

제1조(시행일)이 정관은 2002년 1월31일로부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일)이 정관은 2007.3.13일 부터 시행한다.

제2조(임원 선임기간의 예외)개정 정관 시행일 이후 임원의 임기만료 등으로 결원이 발행하여 우선적으로 선임되는 개방이사 또는 감사는 제20조 제4항의 규정에 불구하고 그 결원발생일로부터 2월 이내에 보충할 수 있다.

부 칙

제1조(시행일)이 정관은 2008.1. 22일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2010.5.6일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 본 정관은 인가된 날로부터 시행한다.
단, 5조(정관의 변경)는 2012.4.27일 이후부터 시행된다.

부 칙

제1조(시행일) 본 정관은 2013.5.9일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 본 정관은 2014. 12. 15.일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 본 정관은 2019.05.08.일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 본 정관은 2024.01.15.일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 본 정관은 2024.07.26.일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 본 정관은 2025.07.29.일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 본 정관은 2025.12.29.일부터 시행한다.